ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަކަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ބަދަލެއް ނެތުމުން، އިސްޓޮޕަލް ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޕަސްމަންޒަރު

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓަރު، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމިލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކްރިސްޓޯފް ޕީޓަރ ނިޔާދާ ގްރޫޕުގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަމަތު ތަރްކަ) އާއި އުޅަނދު ވިޔަސްނާ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކާނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަތް އެއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި ފަރާތުގެ ދަރާގެ މަތިން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުތުތަކެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކްރިސްޓޯފް ގްރޫޕާ ސިޓީ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު ބަލަން ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ އިންޓީރިއަރގައި ދީފައިވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރިސްޓީގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރޗް 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ޝުކުރުވެރިކަމުގެ އަލާމަތެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަކީ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއް ކަމުގައިވާތީ، އެކަން ތަންފީޒުކުރަން އެއްވެސް ގޮތެއް އޮންނަން ނުޖެހޭކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުމީދަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އާ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ޖުމްލަ US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުން ހުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި، ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އުފުލާނެކަން، މިދިއުމުގެ ވައްކަން ދޮގުކުރުމުގެ ދުރުމިނުގައި އެއްބަސްވުމުގައި އެކުލެވިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަމާނާތެއްކަން ވަކިން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިންކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ވަކީލުގެ ނަމުގައި ދިންކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނާގޮތުން، އެ ވަކީލުގެ ނަމުގައި އަދި ބެންކަށް ޖަމާކުރުވައިދިން މަގެއް ނަމަ ހުށަހެޅުއްވީކަމަށް ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނެވުނު އިޤުރާރުވުމަށް ބަދަލުކުރެވުނު އިރުގައި، ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ އާއި ކްރިސްޓަލް ޕީޗަސް ނިކުތާ ގުޅޭ އަށް ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނޫޅުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުނުކަން ގަބޫލުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޤުރާރު ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ އަތުން އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ.ރ. އަލަޔާ ސިނާންގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހިއްސާއެއް ނެތިގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ފާރިކުން ގޮތަށް ބަންދުވާ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިކަމުގައިވާތީ، ޕްރޮސީސަރ އެސްޓޭޓްގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް ތަބާވާ ނުކުތުމުންކަން؛
5. ފާރިކުން ގޮތެއް ބަންދުވާ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުސާބަރާއި ހޯދައި ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޑރ. އަލަކާ ސިންގ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޑރ. އަލަކާ ސިންގ އާއި މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ދުވަސްވަރު ގޮތުން ބަދަލުމެއް އެއް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އެގްރިމެންޓުގައިވާ "ގޮތެއް ހަމަޖެހުނު ހިސާބުން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނެތް ބާރު ނުފޯރާ އޮފަރ ނުވާ އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށްވެސް، ޑރ. އަލަކާ ސިންގ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުން ނިމުނުކަމަށް ވާތީ، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޑރ. އަލަކާ ސިންގ ސާފު ބަޔާން ދީފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮޕަރޓީ އެސެސްމަންޓް ކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޕޯޓް ނުހޯދާ، އެ ބޭރަށް މި މައްސަލައިގައި ހުކުމް ނުކުތާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮރެސްޕޮންޑެންސްގެ ދެބައިމީހުން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ސިފަ ޑރ. އަލަކާ ސިންގ އާއި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ގެ ކޮށް ދުވަސްވަރު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ މުދަލާއި ދޭތެރޭގައި ވިޔަފާރި ބަދަލުވެގެން ސާބިތުވާ ގޮތަށް ވަކި ވާހަކަތަކެއް ނެތް ކަމަށް ބުނާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގ ވެސް އިސްތިއުނާފު ނުކުރާ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮޕަރޓީ އެސެސްމަންޓް ނުހޯދާ ހުކުމްކުރުމަކީ އުސޫލާ ޚިލާފު ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް މި ކޯޓުން އަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ނޫން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅު ފާހަގަކުރަން އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންކަމާއި ވަޒީފާގެ އަނާގެ މައްސަލަތަކާ ދަރަންޏާ ގުޅުންހުރި" މި މާއްދާގައި ވަކިވަކި ބަރިތަކަށް ބަހާލާފައިވާ ބަޔާންތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރާ ވަޒީފާ ދަރަންޏަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަނދަރު ވަކިވަކި މުދަލުން ހިމެނޭ ބަރިތަކަށް ބަހާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ދެބައިމީހުން އެއާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުލިބޭ ނުވަތަ ވަޒީފާއާއި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް ތަފާތު ނޫން ކަމަށާއި، ވަޒީފާ ފަރާތްތަކުގެ ނިޔާމުގައި ފެނޭ ވަޒީފާ މުޢާމަލާތް ޖެހިފައިވާ ތަފާތުތަކާ ޝަރުޢީ ހަމައަކާ ނުގުޅޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ހުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިޔާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަޔާން ބަޔާންވެފައި ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސްވެފައި ފަރާތްތަކުން ބަހުސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލު ފަރާތުން އަދި ޑރ. ސިންގ ކުރިއަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަމަށް، 14 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަރާތްތަކުން އިއްތިފާޤުވެ ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ޤަރާރާން ބިނާކުރެވުނު ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ސާބިޤާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ޙަވާލުވި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދޭނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުލިބޭގޮތަކަށް ނުވަތަ ޝައްކުން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަސްދިނުމެއް އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށްވާނެއެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒާރު ދައްކާނީ ކިހިނެއްކަމެއް، ކޯސް އިދާރާކަމެއް، ކޯސް އުޞޫލުތަކުގެ ބައެއްސެންޓަރުކަން، ފައިސާ ދައްކާނީ "ގޮތެއް ހުރިކިޔުން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަށް މާނަ ނަގާ އަދި އެކަށް ނުޖެހޭ ގޮތެއްގެ އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަކުން ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރަނީ ޢާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝަރުޠުތަކެއް ނަގައިކަމުން ސާފުކުރުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ވ. ފަސިއުއްކާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމެއް ނަގާކަމުގައި، އެކަން ތަންފީޛުކުރުވޭ ގޮތުގެ ނިސްބަތުން، ވަކި ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ ހުށަހެޅުމެއް ސާފުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤުބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވައުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުމަށް ބުނާ ބަހަކެވެ. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ އަމަލެއްކަމަށްވެއެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިޖުތިހާދުގެ ދެފުށުގައި ހިލާފު ހުރީއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވައުދު ފުއްދުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުޤަހާއުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ރައުޔުތައް ހުރި ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކިރިޔާ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި ޢާއްމުކަމަށްވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް، ދުޤޭބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތް ދެފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށްވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދީނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖަބުރުކުރުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ބިނާވަނީ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި އިލްތިޒާމުތަކަށް، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި އިލްތިޒާމްތަކާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރުފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ދޭ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އޭގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންފިނަމަ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވި ވަޢުދާ ހިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން އިންސާފުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި ދަޢުވާއެއް ކުރުމުގެ ބިންގަލެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަށް، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ޙައްޤުވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭނުން އޯކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަމްޕަންސް އޮފް ދަ ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރާ ފަދަ ވަޢުދުތަކެއް ނަމަ، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމުގެ ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓައި ވީމާ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ހިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފު ކަމަކަށް ވުމާ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ އުސޫލުން ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޢާރަފުކުރެވުނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ޙައްޤުވި ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެނގިދާނެ ކަމުގައިވާ (ސިވިލް ކޮންޓްރެކްޓް) ވަޢުދުތަކަށް ވީމާ، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދިޔުމެއް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް، ކުރިމަތިވާނެކަމަށްވުމާއި، ބާޠިލުވާފަދަ ބާރުތަކެއް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހަމައެކަނި ގޮތެއް ވާނަމަ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތް އެންގެން ކަމުގައިވާ ހާލަތްތަކެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޤައުމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދުއެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރީސްޓޭޓްމަންޓްގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ހުދޫދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނުފެނެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ސާބިޤާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤާސިމްއާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމްވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަވްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ ހުކުމް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްކަން އަނެއް (ވަޢުދު ހައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އުކަނިގެންވާ (ސިވިލްޕްރޮސީޖަރ) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގެ ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނުލިބޭފަދަ) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް ދިމާވެދާނެ، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބޭ ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޙައްގުގެ މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިގްތިޞާދީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ވުން؛
4. އަދި ހުކުމެއްގައިވާ ވަޢުދަށް ބާރުނުވާނަމަ ޢަދުލު އިންސާފު ހަމަހަމަނުވާކަމަށް ދެކެވޭ، ވަޢުދާ ވަޢުދު ހައްދުވި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދު ފަރާތަށް އަންގަން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭނެކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ދިމާއަށްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ސުވާލު ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.